

1501523-24.2022.8.26.0156
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior
Comarca: Cruzeiro
Foro: Foro de Cruzeiro
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE ALEXANDRE DA CRUZ e outro
Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FELIPE ALEXANDRE DA CRUZ e JOSÉ VALÉRIO RAFAEL SOBRINHO, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cruzeiro
Foro de Cruzeiro
Vara Criminal
Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina
CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP
Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1501523-24.2022.8.26.0156 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501523-24.2022.8.26.0156
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE ALEXANDRE DA CRUZ e outro
Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

FELIPE ALEXANDRE DA CRUZ e JOSÉ VALÉRIO RAFAEL SOBRINHO, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 14h50, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid-19), na Rua Doutor Carlos Varela, nº 505, Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, agindo em concurso de pessoas e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante escalada, 01 (um) alicate sem marca, 01 (um) martelo, 01 (uma) escavadeira manual, 01 (uma) enxada picareta e 01 (uma) pá com cabo de madeira, com valor total aproximado de R\$ 180,00, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e auto de avaliação de fls. 16, em

prejuízo da vítima Everton Ramos Pires Candido.

Recebida a denúncia em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 102), os réus foram citados (fls. 127 e 129) e ofertaram resposta escrita à acusação (fls. 133).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e os réus foram interrogados (gravações vinculadas aos termos de audiência de fls. 171/172 e 197/199).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 197/199).

A Defesa pediu a absolvição por entender que o fato não constitui infração penal, invocando, para isso, o princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão ao réu José Valério (fls. 207/214).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, os acusados deliberaram a prática do furto, pelo que se dirigiram à propriedade pertencente da vítima.

Os réus escalararam o muro, ingressaram na residência que, estava sendo reformada, e se apropriaram dos objetos retro descritos e se evadiram.

Sucede que a ação dos acusados foi vista pela moradora vizinha, Cindy, a qual avisou o proprietário da casa, que acionou a polícia militar. Em contato com os policiais, a testemunha indicou o rumo tomado pelos réus, os quais foram alcançados logo em seguida, a cerca de um quarteirão do local dos fatos, juntamente com todos os objetos subtraídos.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de avaliação (fls. 16), laudo pericial (fls. 113/117) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O corréu José Valério Rafael Sobrinho confirmou a autoria, mas disse que agiu sozinho. Esclareceu que Felipe foi capturado no momento da ocorrência pelos policiais enquanto trabalhava com reciclagem, mas não possuía envolvimento (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 197/199).

O corréu Felipe Alexandre da Cruz negou seu envolvimento nos fatos. Relatou que passou ocasionalmente no local e encontrou o réu José e o cumprimentou, oportunidade em que foi detido, de forma equivocada, pelos policiais. Esclareceu que José estava sozinho naquela ocasião (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 197/199).

A vítima Everton Ramos Pires Cândido declarou que foi cientificado por uma vizinha sobre a ocorrência. Asseverou que a seu pedido, a referida mulher foi até o local dos fatos e viu que se tratava de dois indivíduos, um que ficou do lado externo recebendo as ferramentas subtraídas passadas pelo outro, que havia entrado no imóvel. Disse que acionou a Polícia Militar, que conseguiu detê-los e, ao chegar ao local, os criminosos estavam sentados no meio fio, na posse das ferramentas subtraídas. Procedido ao reconhecimento em juízo, reconheceu os réus como autores do delito (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 197/199).

O policial militar Valdenir Ribeiro Diniz asseverou que a testemunha presencial Cindy informou que dois indivíduos pularam no local, que estava passando por obras, e subtraíram ferramentas. Deslocou-se até o local e manteve contato com Cindy, que apontou os acusados, que estavam andando na via, tranquilamente, na posse dos objetos. Alegou que os réus, conhecidos nos meios policiais, disseram que estavam na posse das ferramentas porque estavam trabalhando, contudo, não souberam informar onde. Relatou que a vítima reconheceu as ferramentas. Aduziu que posteriormente os acusados confessaram o delito, bem como a intenção de vender os objetos subtraídos, pois eram usuários de drogas. Afirmou que as ferramentas foram encontradas na posse dos acusados, sendo que, com um deles, os objetos estavam dentro do saco de reciclagem (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 171/172).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão parcial do corréu José Valério encontrou respaldo nos demais elementos de provas, sendo certo, ainda, que a tentativa de afastar a responsabilidade do

acusado Felipe não merece acolhida.

A vítima e o policial confirmaram a ocorrência, indicando que os acusados agiram em conjunto, indicando e reconhecendo os produtos que eles subtraíram, bem como a forma em que procedeu-se a ação criminosa, coincidindo as narrativas com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Neste ponto, há de se destacar que não foram evidenciados traços que pudessem tornar indignos de credibilidade os relatos do ofendido e do agente policial ou que fizessem crer que estariam incriminando os réus falsamente.

Ademais, as narrativas estão lastreadas na recuperação dos objetos e na prisão em flagrante, o que reforça o crime e confirma a autoria delitiva, não deixando dúvidas quanto a isso.

Não vinga a tese defensiva escudada no denominado princípio da insignificância.

Pequeno valor não se confunde com coisa sem valor algum, pois se assim o fosse, a norma penal estaria incentivando a prática de pequenos delitos, conduzindo à completa desordem social.

A conduta tem relevante reprovação social e se amolda à descrição típica legal. A norma incriminadora está em plena vigência e o desvalor da própria conduta impede que seja ela considerada irrelevante para fins penais.

Ademais, houve ofensa a bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não havendo motivo válido para que o Estado desconsidere a transgressão e interfira na esfera particular dos interesses da vítima para afirmar a irrelevância do desfalque que experimentou.

Se não fosse assim, o legislador não se preocuparia em estabelecer no § 2º do art. 155 do Código Penal a figura do furto privilegiado.

Nesse sentido, já decidiu a Egrégia Instância Superior que “é impossível o reconhecimento do crime de bagatela, uma vez que todo bem que se reveste de alguma utilidade econômica para o titular é alvo de pilhagem e penalmente tutelado, salvo aqueles sem valor, como um palito ou alfinete.” (TACRIM, ap 1368721/9, Relator San Juan França), o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Ademais, as qualificadoras referentes à comparsaria e escalada foram plenamente comprovadas pela prova oral e laudo pericial de fls. 113/117, que constatou que “o acesso delituoso a imóvel se deu através de transposição do muro de alvenaria, o qual possuía acima de 2,00 m de altura”.

O caso é mesmo de furto consumado, eis que houve a inversão da posse, ainda que os bens tenham sido recuperados posteriormente.

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, verifica-se que o acusado José Valério ostenta três condenações caracterizadoras de Maus Antecedentes (0000658-92.2012.8.26.0102-Exec.1, 0002750-72.2014.8.26.0102-Exec.4 e proc. 0006514-98.2014.8.26.0156, fls. 48/49, 53/55 e 221/223), ao passo que o acusado Felipe possui duas condenações que caracterizam Maus Antecedentes (proc. 1501898-64.2018.8.26.0156 e proc. 1500491-78.2021.8.26.0621, fls. 215/220)

É preciso, ainda, considerar que foram reconhecidas duas qualificadoras empregadas no crime (comparsaria e escalada), de modo a exacerbar as circunstâncias do crime. Por todos esses motivos, justifica-se a fixação das penas básicas do acusado José Valério em 1/3 (um terço) acima dos mínimos legais, perfazendo 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e a exasperação em 1/4 (um quarto) das penas bases impostas ao acusado Felipe, perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, há registro de três condenações ensejadoras de reincidência (0000468-32.2012.8.26.0102-Exec.2, 0002422-45.2014.8.26.0102-Exec.3 e 0007518-73.2014.8.26.0156-Exec.5, fls. 48/49, 50, 52 e 55) em desfavor do réu José Valério, motivo pelo qual suas penas sofrem novo acréscimo de 1/4 (um quarto), alcançando 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Neste ponto, irrelevante a parcial confissão ao réu José Valério, que para ser reconhecida como atenuante precisaria ser integral, o que não se verificou no presente caso, dado seu esforço em isentar o comparsa Felipe e assim se beneficiar

com o afastamento da qualificadora da comparsaria.

Ademais, a reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Não se aplica a agravante atinente ao estado de calamidade pública aos acusados, visto que não ficou demonstrado que se tratou de fator determinante à prática do crime.

Ao acusado Felipe, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Reincidente e portador de maus antecedentes, o réu José Valério não faz jus à concessão de benefícios, tampouco a substituição por penas alternativas, e, também por isso, iniciará o desconto da sanção corporal no regime prisional fechado.

O acusado Felipe Alexandre, portador de maus antecedentes por crimes patrimoniais, também não faz jus à concessão de benefícios, tampouco a substituição por penas alternativas, mas iniciará o desconto da sanção corporal no regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 34º, do Código Penal.

O acusado José Valério, preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda presentes os mesmos motivos que autorizaram a manutenção da custódia cautelar até o momento, agora reforçados pelo decreto condenatório.

Ressalte-se que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Já o acusado Felipe Alexandre, embora esteja preso desde o início do processo, o regime prisional estabelecido é menos gravoso que a forma da prisão cautelar, o que recomenda o recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR FELIPE ALEXANDRE DA CRUZ, portador do documento de identidade RG nº 46.215.138-SP, filho de Emilia Maria da Cruz Costa, como incurso no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e pagamento 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e JOSÉ VALÉRIO RAFAEL SOBRINHO, portador do documento de identidade RG nº 48.992.108-SP, filho de João Luiz Rafael e de Ana Rosa dos Santos, como incurso no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomende o sentenciado José Valério Rafael Sobrinho na prisão em que se encontra, expeça-se a guia de recolhimento provisória, comunicando-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

Quanto ao sentenciado Felipe Alexandre da Cruz, deferido o recurso em liberdade, expeça-se alvará de soltura clausulado e, após o transito em julgado, expeça-se o necessário para a execução.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 29 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA